

감사결과처분요구서

일련번호	2	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△국립공원사무소 (△△△국립공원사무소)	처분요구일자	2019.11.19.	회신기일	2019.12.18.

△△△국립공원사무소 (행정상 통보)

제 목 공공발주자 임금직접지급제 의무이행 소홀
관 계 기 관 △△△국립공원사무소
내 용

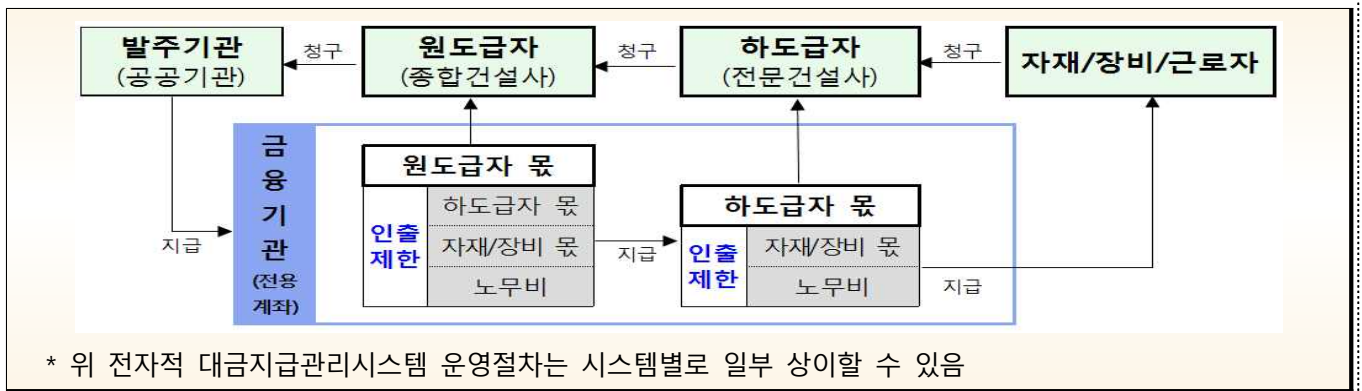
1. 현황 및 지적내용

- 임금체불의 사전예방을 위해 「건설산업기본법 개정(2018.12)」을 통하여 공공 발주자가 임금, 하도급대금 등을 직접 지급하는 ‘전자적 대금지급시스템 (이하 ‘전자대금시스템’)’ 이 ‘19.6.19.부터 국가·지자체·공공기관 등이 발주하는 공공공사 전체로 확대되어 의무화하고 있으며,
- 행정처 총무부에서 「개정 건설산업기본법 시행에 따른 하도급지킴이 의무 사용 알림(총무부-3199,2019.05.31.)」으로 지방사무소(원)에 건설사업자는 아래조건에 해당하는 공사에 대하여 「건설산업기본법」 제34조제9항 규정에 따라 공사대금을 청구 및 수령하여야 하고 발주자는 「공공발주자 임금직접지급제 세부운영기준」에 따라 전자적 대금 지급시스템을 통해 공사대금을 지급하도록 하고 있음

■ 전자적 대금지급관리시스템

- ▶ (적용대상) 국가, 지방자치단체 또는 공공기관과 계약 체결(단일계약 기준)한 도급금액이 5천만원 이상이고 공사기간이 30일을 초과하는 건설공사
- ▶ 임금, 하도급대금 등 모든 공사대금 청구, 지급을 전자적으로 처리하고 발주자가 대금지급 전 과정을 온라인으로 실시간 확인이 가능한 시스템
- ▶ 건설사가 본인 몫 이외의 임금, 하도급 대금 등을 인출하지 못하도록 제한하고 근로자 계좌 등으로 송금만 허용

【전자적 대금지급관리시스템 개요】



○ 임금직접지급제 미적용 현황

단위: 천원

연번	건명	계약금액	계약일	준공(예정)일	지급금액	지급방법	비고
1	△△△국립공원 ▽▽계곡 정비사업	492,418	2019.6.27.	2019.11.8.	170,000	시공업체 계좌이체	
2	2019년 △△△ 무장애탐방인프라 정비공사	223,610	2019.6.27.	2019.8.31.	62,000	시공업체 계좌이체	

※ △△△사무소의 '19.6.19. 법령개정 후 직불제 적용 대상사업은 총 2건임

- △△△국립공원사무소에서는 '△△△국립공원 ▽▽계곡 정비사업' 및 '2019년 △△△ 무장애탐방인프라 정비공사' 2건의 경우 선금 170,000천원, 62,000천원을 각각 지급하면서 '공공발주자 임금직접지급제 세부운영기준'에 따라 전자적 대금 지급시스템을 통해 공사대금을 지급하여야 함에도 계좌이체 방식으로 원도급자에게 직접 지급함

2. 조치할 사항

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△국립공원사무소】

- 관련 법령 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련